

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת      עאידה תומא סלימאן  
איימן עודה  
יוסף עטאונה

1253/25/פ

### הצעת חוק רמת הגולן (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ג–2023

ביטול החוק      1. חוק רמת הגולן, התשמ"ב–1981<sup>1</sup> – בטל.

#### דבריו הסבר

חוק רמת הגולן, התשמ"ב–1981, התקבל בכנסת בשנת 1981, ערב הבחירות לכנסת העשירית. חוק זה מנוגד לחוק הבינלאומי והוא מחיל למעשה את החוק הישראלי באופן חד צדדי על שטח הנמצא בריבונותה של סוריה ואשר נכבש במלחמת 1967.

על כן, מוצע לבטל את החוק ולהחזיר את המעמד של שטח כבוש על פי האמנות הבינלאומיות בכל שטחי רמת הגולן, על כל המשתמע מכך. זאת, לרבות איסור שינוי המצב הקיים בשטח, קרי: הקמת התנחלויות, הטלת מסים, שליטה על משאבי המים ושינויים דמוגרפים כלשהם.

יש לציין שבמשא ומתן שהתנהל בין ממשלות ישראל וסוריה, סוכם במידה זו או אחרת על נסיגה מרמת הגולן בהיותה חלק מהריבונות של סוריה, ועל כן, במוקדם או במאוחר, הגולן יחזור להיות חלק מסוריה, במסגרת הסדר שלום בין שתי המדינות. ביטול חוק רמת הגולן יהווה צעד חשוב לקידום תהליך השלום בין שתי המדינות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2386; פ/2961; פ/517/18) ועל ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2387; פ/314/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1382/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1537/20) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2466/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1373/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא-סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1244/23), על ידי חבר הכנסת אנטאנס שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1796/23) ועל ידי חברת הכנסת היבה יזבק וקבוצת חברי הכנסת (פ/2529/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1114/24) ועל ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה (פ/1473/24).

הצעת החוק זהה לפ/1114/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ב, עמ' 6.